



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Maria Caterina Chiulli

Presidente

Dott. Giovanna Ferrero

Consigliere rel.

Dott. Cesira D'Anella

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. DI NICUOLO FRANCO e dell'avv. DI NICUOLO FRANCESCA (*C.F._2*) VIA CESARIANO, 6 20154 MILANO; , con elezione di domicilio in VIA CESARIANO , N 6 20154 MILANO, presso e nello studio dell'avv. DI NICUOLO FRANCO

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 C.F. *C.F._3*),
Controparte_2 (C.F. *C.F._4*)
Controparte_3 (C.F. *C.F._5*)
CP_4 (C.F.: *C.F._6*) -IN PROPRIO E QUALE GENITORE DEI FIGLI MINORI *Persona_1* (C.F.: *C.F._7* E *Per_2* *[...]* (C.F.: *C.F._8*)

con il patrocinio dell'avv. SPERANZA ARIANNA con elezione di domicilio in VIA RENATO DE MARTINO, 10 84124 SALERNO presso e nello studio dell'avv. SPERANZA ARIANNA

APPELLATO

OGGETTO: Proprietà

Le parti all'udienza del 12/09/2023 precisavano le seguenti conclusioni :

Per *Parte_1* :

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni avversa istanza disattesa ,
così provvedere:

- 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel
proposto appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado n. 11 del
31.12.2022 pubblicata il 9.1.2023 emessa dal Tribunale di Lodi , notificata
a mezzo pec il 12.1.2023 :
- 2) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
 - a) respingere le domande ex adverso formulate così come prospettate perché
infondate in fatto ed in diritto;
 - b) dare atto che l'importo di € 54.000,00 è stato versato dal sig. *Parte_2*
[...] in favore del concludente a titolo di prestito infruttifero;
 - c) dare atto che il comparente ha formulato offerta reale agli attori con la
restituzione dell'importo di € 54.000,00 maggiorato degli interessi legali dalla
data del prestito al 14.07.2007 e al 28.07.2017;
 - d) dare atto, altresì, che i coniugi *Controparte_1* e *Controparte_2*
hanno accettato in restituzione l'importo di € 12.974,86 di cui € 11.000,00 per
sorte capitale ed € 1.794,86 per interessi;
 - e) dare atto che gli attori hanno rifiutato di incassare l'offerta reale di
restituzione del prestito per la parte residua per complessivi €. 49,941,51
compresi interessi legali come da verbale di udienza del 26.1.2018;
 - f) condannare gli attori alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio .

In via istruttoria si ribadisce la richiesta di ammissione delle prove per
interrogatorio formale delle parti attrici sui capitoli di cui alla memoria ex art.
183 cpc comma 6 n. 2 , non ammesse in primo grado .

Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio .

.

Per *Controparte_1* , *Controparte_2* *Controparte_3* , [...] *Parte_3* **PROPRIO E QUALE GENITORE DEI FIGLI MINORI** [...] *Persona_1* **E** *Persona_2*

Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella Comparsa di costituzione, così provvedere:

- rigettare il gravame per le motivazioni tutte ivi indicate e che, quivi, si abbiano per integralmente trascritte e ripetute.

In ogni caso, con conferma della Sentenza n. 11/2023 emessa il 31/12/2022 dal Tribunale Ordinario di Lodi nella persona del G.I. Dott.ssa Ada Cappello, pubblicata il 9/01/2023, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2877/2017.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, iva e cpa, spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con atto di citazione ritualmente notificato *Controparte_1* , *Controparte_2* *Controparte_3* e *CP_4* , quest'ultima in proprio e nella qualità di erede del defunto marito *Parte_2* nonché nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori *Per_3* e *Persona_2* , hanno dedotto quanto segue:

- nell'anno 2007 la *CP_5* procedeva ad un piano ordinario di dismissione di immobili residenziali, liberi ed occupati, mediante Asta pubblica;
- a detta procedura decidevano di partecipare l'avv. *Parte_2* , i suoi genitori e la sorella *CP_3*, unitamente al caro amico di infanzia Sig. *Parte_1* ;
- si decideva - anche in considerazione di impegni e motivi familiari - di far figurare esclusivamente il Sig. *Parte_1* persona di assoluta fiducia;
- l'avv. *Parte_2* seguì in proprio e per conto di *Controparte_1* *Controparte_2* , *Controparte_3* nonchè per lo stesso *Pt_1* la predetta asta occupandosi altresì della redazione del relativo patto;
- detto legame di fiducia e fraterna amicizia è testimoniato oltre che da rapporti personali ultratrentennali, anche dallo svolgimento di numerosi incarichi legali di difesa in cause penali e civili nonché stragiudiziali dapprima da parte dell'avv. *Parte_2* e, di poi, della sorella avv. [...] *CP_3* a mero titolo gratuito; - nel medesimo anno 2007, in prossimità dell'asta che si tenne il giorno 24/07/2007, anche in considerazione del vincolo temporale che comportava l'eventuale

aggiudicazione, venne sottoscritta una scrittura tra le parti, redatta dall'avv. *Parte_2* nella quale si prevedeva che, in caso di eventuale aggiudicazione dei beni oggetto dell'asta di cui sopra, allorquando diveniva possibile, bisognava provvedere alla cointestazione, nelle rispettive quote, della nuda proprietà delle unità immobiliari agli effettivi acquirenti nelle rispettive quote;

- con verbale a rogito del notaio Dr. *Persona_4* del 24/07/2007 (Repertorio n. 35930 Raccolta n. 6922) ed a seguito del regolare esperimento dell'asta pubblica, il sig. *Parte_1* si aggiudicava per la somma di euro 110.633,00 la nuda proprietà delle porzioni immobiliari (appartamento e box) site in Milano (lotto 72050) alla via Publio Elio Adriano (già via Ugo la Malfa - catastalmente via Adriano n. 100) n. 15, scala G, piano 3 interno 6 riportate nel relativo NCEU al foglio 86, particella 90, subalterno 128, categoria A/2, classe 8, consistenza 6 vani, superficie catastale 107 mq, r.c. euro 883,14 Zona cens. 3 e foglio 86, particella 90, sub. 257, categ. C/6, Classe 9, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, r.c. euro 111,35 Zona cens. 3, piano S1;

- con atto per notaio Dr. *Persona_4* del 24/01/2008 (Repertorio n. 36570 Raccolta n. 7413), il sig. *Parte_1* acquistava per il prezzo di euro 110.633,00 (euro centodiecimilaseicentotrentatre) la nuda proprietà delle porzioni immobiliari (appartamento e box) site in Milano alla Via Ugo la Malfa n.15, scala G, piano 3 interno 6 (lotto 72050) e meglio descritte nel precedente punto 6) unitamente alla proporzionale quota di comproprietà su enti e spazi comuni del rispettivo corpo di fabbrica ed alle servitù attive e passive;

- il predetto prezzo di acquisto veniva pagato con provvista in parte del Sig. *Parte_1* ed in parte degli odierni attori avendo l'avv. *Parte_2* provveduto a versare sul conto corrente dell'amico Pasquale, a mezzo bonifici bancari la complessiva somma di euro 54.000,00;

- l'avv. *Parte_2*, in data 3/07/2008, decedeva (ab intestato);

- il Sig. *Parte_1* comunicò di voler tenere fede ai patti anche alla Sig.ra *CP_4* la quale ebbe così contezza dell'intera vicenda - successivamente, il convenuto confidò agli attori il timore anche di un accertamento da parte dell' *Organizzazione_1* avendo erroneamente dichiarato che trattavasi di prima casa e goduto delle relative agevolazioni;

- nonostante i consulti del caso, ci fu l'accertamento che comportò ulteriori esborsi ai quali gli odierni attori, da subito, si offrirono di partecipare, in uno alle spese di straordinaria amministrazione inerenti le unità immobiliari de quibus;

- l'odierno convenuto, successivamente, propose agli attori di corrispondere loro la differenza in denaro tra quanto già pagato ed il restante valore della quota di nuda proprietà che riteneva gli spettasse, ma nulla di concreto seguì a detta proposta;

- vanamente e scrupolosamente, è stata ricercata la scrittura privata de qua in tutti i luoghi riferibili all'avv. **Parte_2** e tra tutti i suoi documenti, in uno al suo archivio di pratiche in corso e non;
- il mancato rinvenimento della scrittura in parola configura un'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento per gli odierni attori;
- il comportamento del Sig. **Pt_1** integra anche gli estremi della violazione dei principi di correttezza e buona fede, generando un evidente danno morale in uno a quello patrimoniale, altresì per l'indebito arricchimento, non essendogli stata data a mutuo alcuna somma, ma avendo egli acquistato la nuda proprietà delle unità immobiliari de quibus assumendosi un preciso obbligo secondo quanto sopra riportato.

Pertanto, gli attori hanno domandato l'accertamento dell'interposizione di persona, simulazione o negozio indiretto, con conseguenti domande di trasferimento delle quote, o in subordine la restituzione della somma pari a euro 54.000,00 ex art. 1817 c.c. a favore degli attori e il risarcimento del danno.

Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, **Parte_1** ha domandato il rigetto delle pretese avversarie, evidenziando quanto segue:

- nel caso di specie il defunto avv. **Parte_2** ha effettuato un prestito gratuito, senza comunicare che, all'epoca dei fatti le somme oggetto del prestito provenivano dai suoi familiari; il sig. **Pt_1** non ha mai concordato o pattuito né oralmente né per iscritto con il sig. **Parte_2** l'acquisto in comproprietà dell'immobile in questione né con i relativi familiari, dei quali ignorava il coinvolgimento nel prestito;
- il sig. **Pt_1**, intenzionato ad acquistare l'immobile oggetto della presente causa, in forza dei rapporti di amicizia con il defunto avv. **Parte_2**, gli aveva chiesto un prestito di € 54.000,00 con l'impegno di restituzione graduale;
- Il sig. **Pt_1** concordava con l'avv. **Parte_2** che, ove quest'ultimo avesse avuto la necessità di rientrare del prestito e ove il sig. **Pt_1** si fosse trovato nell'impossibilità di restituire l'importo oggetto del prestito, gli avrebbe trasferito, e solo in tale circostanza, la metà dell'appartamento che si accingeva ad acquistare;
- A seguito del decesso del sig. **Parte_2**, il sig. **Pt_1**, ignorando che parte della somma ottenuta in prestito provenisse dagli attuali attori, si è offerto più volte di restituire come pattuito a rate l'importo alla sig.ra **CP_4** coniuge del de cuius, ma questi si è sempre rifiutata di riceverne la restituzione, avanzando la pretesa del trasferimento in suo favore della quota del 50% della proprietà dell'immobile acquistato in via esclusiva dal sig. **Pt_1**;
- Il sig. **Pt_1** soltanto durante il procedimento di mediazione è venuto a conoscenza del fatto che l'avv. **Parte_2** aveva effettuato i bonifici in parte dal suo conto solo per l'importo di €

6.000,00 e che le restanti somme le aveva bonificate dai conti correnti dei suoi genitori per € 31.000,00 e della sorella *CP_3* per € 17.000,00;

- Il sig. *Pt_1* già in sede di mediazione ha offerto la restituzione delle somme oggetto del prestito ed, a fronte del rifiuto espresso in questa sede dai rispettivi legali degli attori, ha provveduto ad effettuare singoli bonifici, maggiorati degli interessi legali seppure non dovuti, in favore della moglie del de cuius, signora *CP_4* e degli altri attori, che hanno rifiutato tali bonifici, ad eccezione di *Controparte_1* e *Controparte_2* che hanno incassato la somma di € 12.974,86;

- Il convenuto risulta disponibile a restituire agli attori le somme a suo tempo bonificategli dal sig. *Parte_2*, maggiorati degli interessi legali, seppure non dovuti perché come già evidenziato trattavasi di prestito a titolo gratuito, ed offre banco judicis n. 3 assegni circolari rispettivamente intestati a *Controparte_1* e *Controparte_2* per € 23.238,46 di cui € 20.000,00 per residuo capitale ed € 3.238,46 per interessi, a *Controparte_3* l'importo di € 19.740,65 di cui € 17.000,00 per capitale ed € 2.740,65 per interessi, a *CP_4* anche per conto dei figli minori *Per_2* [...] e *Persona_5* per € 6.962,40 di cui € 6.000,00 per sorte capitale ed € 962,40 per interessi.

- Le domande risarcitorie formulate da parte attrice sono infondate in quanto generiche e pretestuose e prive di qualsiasi fondamento sia fattuale che giuridico oltre ad essere prive di qualsiasi elemento probatorio.

Pertanto, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande attoree, l'accertamento del versamento da parte del sig. *Parte_2* e a favore del sig. *Parte_1* della somma di euro 54.000,00 a titolo di prestito infruttifero, l'accertamento dell'offerta reale formulata agli attori e dell'accettazione della restituzione dell'importo di euro 12.974,86 a favore di *Controparte_1* e *Controparte_2*

In occasione della prima udienza parte attrice ha dedotto che i coniugi *Controparte_1* e *CP_2* [...] non hanno accettato il bonifico di euro 12.798,61 da parte del convenuto, avvedendosi di tale accredito solo in data 14.12.2017. I coniugi hanno pertanto domandato la restituzione dell'importo offerto, ma di fronte al rifiuto di parte convenuta il difensore delle parti ha dichiarato di trattenere tali somme a titolo di acconto sulle somme accertate in corso di causa. Il Giudice ha poi concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2018 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 19.6.2020. Con successiva ordinanza del 19.10.2020 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria al fine di assumere alcune delle prove orali richieste da parte attrice. All'esito dell'espletamento della prova orale il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 16.9.2022, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc”.

Il Tribunale di Lodi pronunciava sentenza n. 11/2023 pubblicata in data 09/01/2023 con il seguente dispositivo:

“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, accertata la sussistenza di un patto fiduciario non adempiuto da *Parte_1* nei termini descritti nella parte motivata, trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., le quote di nuda proprietà delle unità immobiliari (appartamento e box) site in Milano alla via Publio Elio Adriano (già via Ugo la Malfa - catastalmente via Adriano n. 100) n. 15, scala G, piano 3 interno 6 riportate nel relativo NCEU al foglio 86, particella 90, subalterno 128, categoria A/2, classe 8, consistenza 6 vani, superficie catastale 107 mq, r.c. euro 883,14 Zona cens. 3 e foglio 86, particella 90, sub. 257, categ. C/6, Classe 9, consistenza 14 mq, superficie catastale 14 mq, r.c. euro 111,35 Zona cens. 3, piano S1, nei termini di seguito indicati: a favore di *Controparte_1* e *Controparte_2* la quota del 28%; a favore di *Controparte_3* la quota del 15,37%; a favore di *CP_4* in proprio la quota del 2,71% e in qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale dei minori *Per_3* e *Persona_2* l'ulteriore quota del 2,71%;
- 2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
- 3) dispone che *Controparte_1* e *Controparte_2* provvedano alla restituzione a favore del convenuto dell'importo di euro 12.974,86;
- 4) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 16.683,60, euro 833,72 per spese esenti, oltre 15% spese generali, c.p.a. e iva, se dovuta, da distrarsi a favore del legale antistatario avv. Arianna Speranza che ne ha fatto richiesta. ”

Avverso tale sentenza proponeva appello *Parte_1* con citazione notificata il 11.2.2023 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano [...]

CP_1 , *Controparte_2* , *Controparte_3* , *Parte_3*
PROPRIO E QUALE GENITORE DEI FIGLI MINORI *Persona_1* E *Persona_2* contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 30.5.2023 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.9.2023 in cui, espletato l'incombente con modalità di trattazione scritta come da provvedimento presidenziale del 20.6.2023, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di 50 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche.

Osserva la Corte, in via preliminare, come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.

Parte_1 ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi, il primo dei quali desumibile dalle argomentazioni dell'appellante, in quanto non specificamente indicato:

- 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto incolpevole lo smarrimento del documento ed ha pertanto ammesso la prova testimoniale; incapacità dei testimoni escussi;
- 2) ingiusta ed erronea applicazione delle norme di diritto

Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata.

Il tribunale ha qualificato la domanda proposta dagli attori come interposizione reale, avente ad oggetto un patto di retrocessione della quota di un mezzo della nuda proprietà degli immobili oggetto di causa, acquistata da *Parte_1*.

Il giudice di prime cure ha ritenuto provato il *pactum fiduciae*, sulla base delle deposizioni testimoniali di un teste presente alla sottoscrizione dell'accordo fra il defunto *Parte_2* e di altro teste, confermativa della precedente, oltre che di elementi di prova dell'effettivo pagamento a mezzo bonifici bancari con esplicita causale di pagamento della quota di metà della nuda proprietà dell'immobile.

In particolare ha ammesso la prova per testi poiché il documento scritto -che avrebbe comprovato il patto di retrocessione- era andato smarrito per fatto incolpevole delle parti attrici.

Quindi in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 6459/20, ha trasferito ex articolo 2932 CC la complessiva quota di metà degli immobili acquistati da *Parte_1* in favore degli attori, suddividendole pro quota la titolarità.

A fronte di tale sentenza l'appellante censura in primo luogo che il tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di una scrittura privata da cui risultasse il *pactum fiduciae* nonché la sua perdita incolpevole, per effetto della demolizione dell'immobile nel quale *Parte_2* aveva il proprio studio e del quale era stata ordinata la demolizione a causa di una frana avvenuta nel luogo. Osserva sul punto che l'ordine di demolizione era stato impartito nel 2013 e quindi a 5 anni dalla morte di *Parte_2*, periodo nel quale gli eredi, odierne parti appellate, ben avrebbero potuto recarsi nel suo ufficio per rinvenire il documento. Afferma in particolare a pag 11 dell'appello che "l'assunta e non provata perdita incolpevole della scrittura privata, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, basterebbe di per sé a dimostrare il mancato fondamento delle domande delle parti attrici". Lamenta pertanto che il tribunale avrebbe erroneamente ammesso la prova per testimoni, volta a provare il contenuto di un documento scritto.

Col secondo motivo censura la sentenza poiché, come argomentato la pagina 14 dell'appello, "sul falso presupposto dell'esistenza e della scrittura privata contenente il mandato senza rappresentanza di cui all'articolo 1705 e seguenti del codice civile, ha ritenuto provato l'acquisto a favore del de cuius e

conseguentemente non necessaria la prova scritta per il patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligo di trasferimento della proprietà immobiliare in questione”.

I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi e sono infondati.

Correttamente il giudice ha qualificato la domanda come interposizione reale, richiamando, anche quanto all'effetto della prova del *pactum fiduciae*, la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 6459/2020.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite è della seguente portata :*«per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.»*.

Rileva la Corte, pertanto, come non sia necessaria la prova scritta del *pactum fiduciae* di ritrasferimento di un bene immobile, che può essere provato con qualsiasi mezzo. Questa è la portata della decisione alla quale ha fatto riferimento il Tribunale e pienamente condivisa da questa Corte, che, nella motivazione, precisa “.....*Fissato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, si tratta di stabilire la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale. Le Sezioni Unite ritengono che la dichiarazione ricognitiva dell'interposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappresenta il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sarebbe un nudo patto. Infatti, una volta ammessa la validità del patto fiduciario immobiliare anche se stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è già destinatario di una obbligazione di ritrasferimento, e tale patto non scritto è il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento su di lui gravante.*”

Si legge ancora nella motivazione del Supremo Collegio: “*L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum*”.

Conseguentemente non è necessario che il *pactum fiduciae* risulti da un documento scritto, ponendosi solo un problema di prova dell'accordo di retrocessione.

Nel caso in esame pertanto, il tribunale ha correttamente dato ingresso alla prova testimoniale dell'avvenuta stipula di tale patto fra *Parte_2* e l'odierno appellante, prova che è stata raggiunta non solo attraverso la deposizione del teste *Testimone_1*, ritenuto pienamente attendibile da questa Corte dal momento che è in regime di separazione dei beni rispetto al coniuge e la sentenza non potrebbe quindi produrre effetti nei suoi confronti. La sua dichiarazione è molto precisa e puntuale, a differenza di quanto afferma l'appellante e si riporta anche in questa sede d'appello, dal momento che comprova l'accordo fra *Parte_2* e *Parte_1*: *“Mi risulta che venne sottoscritta una scrittura tra Pt_2, CP_3 e Pt_1; accompagnai mia moglie il giorno della sottoscrizione ed ero presente, mio cognato diede lettura della scrittura che prevedeva che in caso di aggiudicazione la proprietà avrebbe dovuto essere cointestata anche a Parte_2, Controparte_3 e ai miei suoceri Controparte_1 e Controparte_2 in quanto i soldi per partecipare all’asta erano stati dati anche da queste persone oltre che da Pt_1; la scrittura avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dai genitori di Pt_2 che non erano presenti nella circostanza; successivamente Pt_2 mi disse che anche i suoi genitori avevano firmato; mia moglie non ha una copia della scrittura perché venivano tutte conservate da Pt_2 nel suo archivio”*.

Inoltre le odierne parti appellate hanno provato in primo grado, come ha affermato il tribunale con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato, il pagamento della somma corrispondente al valore del 50% della nuda proprietà degli immobili. Scrive il giudice di prime cure a pag 13 della sentenza *“Risulta documentalmente provato che Parte_2 ha provveduto a versare sul conto corrente dell’amico Pt_1 a mezzo bonifici bancari con espressa causale (“acquisto appartamento sito in Milano alla via Ugo la Malfa n. 15 - scala G - piano III - interno 6” doc. 4 atto di citazione), la complessiva somma di euro 54.000,00 (euro cinquantaquattromila), pari al 50% del corrispettivo dell’acquisto dell’immobile, e in particolare:*

- a) per conto e delega dei genitori Controparte_1 e Controparte_2 tre bonifici bancari per complessivi euro 31.000,00 (euro trentunomila), l’uno in data 26/07/2007 pari ad euro 11.000,00; l’altro in data 03/09/2007 pari ad euro 11.000,00 ed il terzo in data 10/09/2007 pari ad euro 9.000,00;*
- b) per conto e delega della sorella Controparte_3, due bonifici bancari per complessivi euro 17.000,00 (euro diciassettemila) di cui l’uno in data 10/09/2007 pari ad euro 12.000,00 e l’altro il 18/09/2007 pari ad euro 5.000,00*
- c) per sé, bonifico bancario di euro 6.000,00 (euro seimila) in data 10/09/2007 proveniente dal conto cointestato con il coniuge, CP_4, in regime di comunione dei beni”*.

L'odierna appellante ha dedotto, anche nel giudizio di primo grado, che tali bonifici sarebbero stati effettuati a titolo di prestito infruttifero, ma il suo assunto è rimasto del tutto sfornito di prova, come ha rilevato il tribunale con statuizione, anche questa, non oggetto di precipua impugnazione.

L'obbligo di ritrasferimento è rimasto quindi inadempito e del tutto corretta appare la decisione del giudice di prime cure.

L'appello non merita quindi accoglimento e deve essere rigettato, con conferma della impugnata sentenza.

L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* contro *Controparte_1* , *Controparte_2* *Controparte_3* , [...] *Parte_3* PROPRIO E QUALE GENITORE DEI FIGLI MINORI [...] *Persona_1* E *Persona_2* avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 11/2023 così provvede:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiarà la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.11.2023

Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero

Il Presidente
Maria Caterina Chiulli